

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 407/2532	นาง บุญ เสริม พงษ์นุ้มกุล	โจทก์
	นาง จิรพันธ์ งาม ยี่สุ่น กับพวก	ผู้ร้อง
	นาง อรุณี ใจ สำนราญ	จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1300

ป.วิ.พ. มาตรา 287

แม้โจทก์ยึดที่พิพาทก่อนศาลพิพากษาให้จำเลยโอนขายที่พิพาทให้แก่ผู้ร้องก็ตาม แต่ต่อมาเมื่อศาลพิพากษาให้จำเลยขายที่พิพาทให้แก่ผู้ร้องย่อมถือได้ว่าผู้ร้องมีสิทธิตามคำพิพากษาที่จะบังคับให้จดทะเบียนสิทธิได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1300 ตราบใดที่ยังไม่มีการขายทอดตลาดที่ดินพิพาท ผู้ร้องย่อมใช้สิทธิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 287 ได้.(ที่มา-ส่งเสริม)

กรณีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องบังคับจำเลยให้ชำระหนี้เงินยืมศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้แก่โจทก์จำนวน 513,287.67บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยจำเลยไม่ชำระ โจทก์ขอหมายบังคับคดีแล้วนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินโฉนดเลขที่ 20721 ตำบลฉิมพลี(บางระมาด) อำเภอตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

ผู้ร้องทั้งสองยื่นคำร้องว่า ที่ดินที่โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดเป็นทรัพย์สินของผู้ร้องทั้งสอง ผู้ร้องได้มาโดยศาลแพ่งธนบุรีพิพากษาให้จำเลยไปจดทะเบียนโอน

กรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 20721 ให้แก่ผู้ร้องทั้งสอง ผู้ร้องทั้งสองเป็นผู้อยู่ในฐานะ
อันจะให้จดทะเบียนสิทธิของตนได้อยู่ก่อน โจทก์จึงไม่มีสิทธิหรืออำนาจที่จะยึดที่ดิน
ดังกล่าว ขอให้เพิกถอนการยึดที่ดินโฉนดเลขที่ 20721 เสีย

โจทก์ให้การว่า ตามคำร้องของผู้ร้องทั้งสอง ศาลแพ่งธนบุรีพิพากษาเมื่อวันที่
29 พฤศจิกายน 2528 โจทก์นำยึดที่ดินโฉนดเลขที่ 20721 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน
2528 โจทก์จึงนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินดังกล่าวก่อนศาลแพ่งธนบุรีจะ
พิพากษกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวจึงยังเป็นของจำเลยอยู่ ข้ออ้างของผู้ร้องทั้งสอง
เป็นเพียงบุคคลสิทธิและจำเลยยังโต้เถียงอยู่ และคดีระหว่างผู้ร้องทั้งสองกับจำเลย
ยังไม่ถึงที่สุดผู้ร้องทั้งสองจึงมิได้เป็นบุคคลผู้อยู่ในฐานะอันจะให้จดทะเบียนสิทธิของ
ตนได้อยู่ก่อน ผู้ร้องทั้งสองจึงไม่มีสิทธิร้องขอชั่วคราวหรือร้องขอให้เพิกถอนการยึด
ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นเห็นว่า คดีพอวินิจฉัยได้แล้ว สั่งดสืบพยานทั้งสองฝ่ายแล้ววินิจฉัย
ว่า เมื่อศาลพิพากษาให้จำเลยโอนขายที่พิพาทแก่ผู้ร้องทั้งสอง คดีถึงที่สุดแล้วถือว่าผู้
ร้องมีสิทธิตามคำพิพากษาที่จะบังคับให้จดทะเบียนสิทธิได้ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 1300 แม้โจทก์จะได้นำยึดทรัพย์ไว้ก่อนศาลพิพากษา ตราบใดที่
ไม่มีการขายทอดตลาดที่พิพาทผู้ร้องทั้งสองยอมใช้สิทธิตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งมาตรา 287 ได้ โจทก์ไม่มีสิทธิยึดที่พิพาทไว้ต่อไป มีคำสั่งให้
ปล่อยที่พิพาท

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'คดีี้ได้ความว่า ผู้ร้องทั้งสองฟ้องบังคับให้จำเลยโอนขายที่
พิพาทต่อศาลแพ่งธนบุรี โจทก์ยึดที่พิพาทก่อนศาลแพ่งธนบุรีพิพากษาให้จำเลยโอน
ขายที่พิพาทให้แก่ผู้ร้องทั้งสอง ตามสำนวนคดีหมายเลขแดงที่ 5462/2528 และคดี
ถึงที่สุดปัญหามีว่าโจทก์มีสิทธิจะยึดที่พิพาทมาชำระหนี้ได้หรือไม่ เห็นว่า เมื่อศาล
แพ่งธนบุรีพิพากษาให้จำเลยขายที่พิพาทให้แก่ผู้ร้องทั้งสอง ย่อมถือว่าผู้ร้องทั้งสองมี
สิทธิตามคำพิพากษาที่จะบังคับให้จดทะเบียนสิทธิได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาตรา 1300 ฉะนั้นตราบใดที่ยังไม่มีการขายทอดตลาดที่พิพาทผู้ร้องทั้งสอง
ย่อมใช้สิทธิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 287 ได้ โจทก์จึงไม่มี
สิทธิยึดที่พิพาท ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาโจทก์ฟัง
ไม่ขึ้น'

พิพากษายืน.

(บุญส่ง วรรณกลาง-ประชา บุญวนิช-นิเวศน์ คำผอง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ